



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAÍS MENDONÇA

AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1- Substituição processual
- 2- Procedimentos
- 3- Petição inicial
- 4- Audiência

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

Legitimação Ordinária

Titular do direito material $\longrightarrow$ Titular da legitimação processual

Legitimação Extraordinária

Titular do direito material $\neq$ Titular da legitimação processual

Substituição processual
Em nome próprio $\longrightarrow$ direito
de interesse alheio

www.g7juridico.com.br

Características

A) Depende de previsão legal

Art. 18, CPC $\longrightarrow$ substituído: assistente litisconsorcial

Art. 8º, III, CF/88

Obs: bidir $\longrightarrow$ art. 190, CPC: negociação processual IN 39/16 Não se aplica ao DPT

B) Substituto age em nome próprio

C) Qualquer polo da demanda

D) Regime da coisa julgada: DA AÇÃO! Ação individual $\longrightarrow$ Resultado se comunica ao substituído.

E) Substituto pode sofrer sanções processuais

F) Substituto possui APENAS poder de gestão do processual.

G) Ausente a legitimidade: EXT. SEM RES. MÉR.

www.g7juridico.com.br

- Atenção: considerando ação individual pura, haverá comunicação ao substituído, seja ganhando ou perdendo (litisconsórcio unitário) – por isso o magistrado chama o substituído para participar

- Poder de gestão do processo: substituto não é detentor do direito material – ex. o dinheiro da execução é do substituído, mesmo que o substituto que tenha tocado o processo e vencido; ex2. Para realizar acordo, precisa de autorização do substituído; ex.3. substituído pode entrar no processo só para pedir a desistência

→ DPT

ART. 8º, II, CF/88: Sindicato defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais DA CATEGORIA

→ TST: ente coletivo → COLETIVOS: dif. cat. ss Ind. HOMOG.
 → STF: SUBSTITUIÇÃO AMPLA (+) Ind. PUROS ou HETER.

Observações:

- (A) Legitimação concorrente
- (B) Não precisa de autorização; S. 310, TST - cancelada
- (C) Nery: ações coletivas → legitimação autônoma para o processo.

www.g7juridico.com.br

- A legitimação do direito individual puro é concorrente, por isso se aplicam as observações citadas acima de como o substituído pode agir no processo
- Como o sindicato age em nome próprio, não precisa de autorização do empregado

SUCESSÃO PROCESSUAL

Mode: 10.6858/80 (art 1º)

dependentes → INSS
ausentes: ordem sucunão (cc)

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

- Ocorre a sucessão processual quando sai uma parte e entra outra PARTE

Bloco 2

Procedimentos

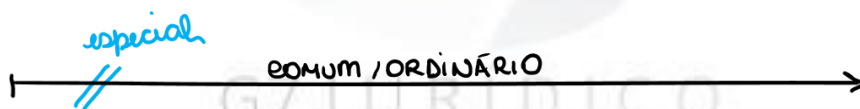
PROCEDIMENTOS TRABALHISTAS

★ Conceitos iniciais:

(A) **Ação**: Direito público subjetivo fundamental → lesão ou ameaça

(B) **Processo**: Instrumento → materializa a ação

(C) **Procedimento**: Forma e ordem dos atos no processo.

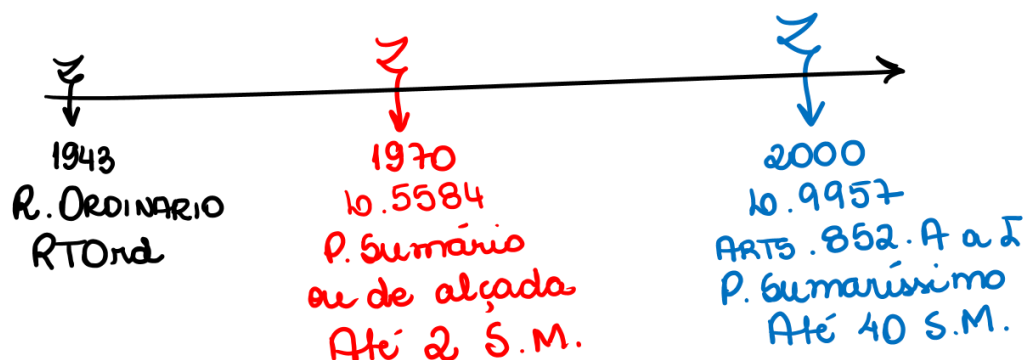


www.g7juridico.com.br

- Qualquer modificação no procedimento ordinário: procedimento especial
- Regras especiais: ex. prioridade; não se cria um procedimento especial
- A mudança pode ser com base em direito público (ex. usucapião; rescisória) ou direito particular -este último, chamado de procedimento especial facultativo (ex. possessórias; valor da causa)
- Dissídio coletivo: procedimento especial obrigatório (interesse público)
- Inquérito judicial para apuração de falta grave: procedimento especial obrigatório
- Ação de cumprimento: procedimento especial obrigatório - legitimação processual especial e direito pós litígio (direito coletivo)
- RT: ação condenatória constitutiva
- Essa reclamação tem três procedimentos, sendo o ordinário a base e qualquer alteração gera o especial

Tema: Reclamação Trabalhista

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA



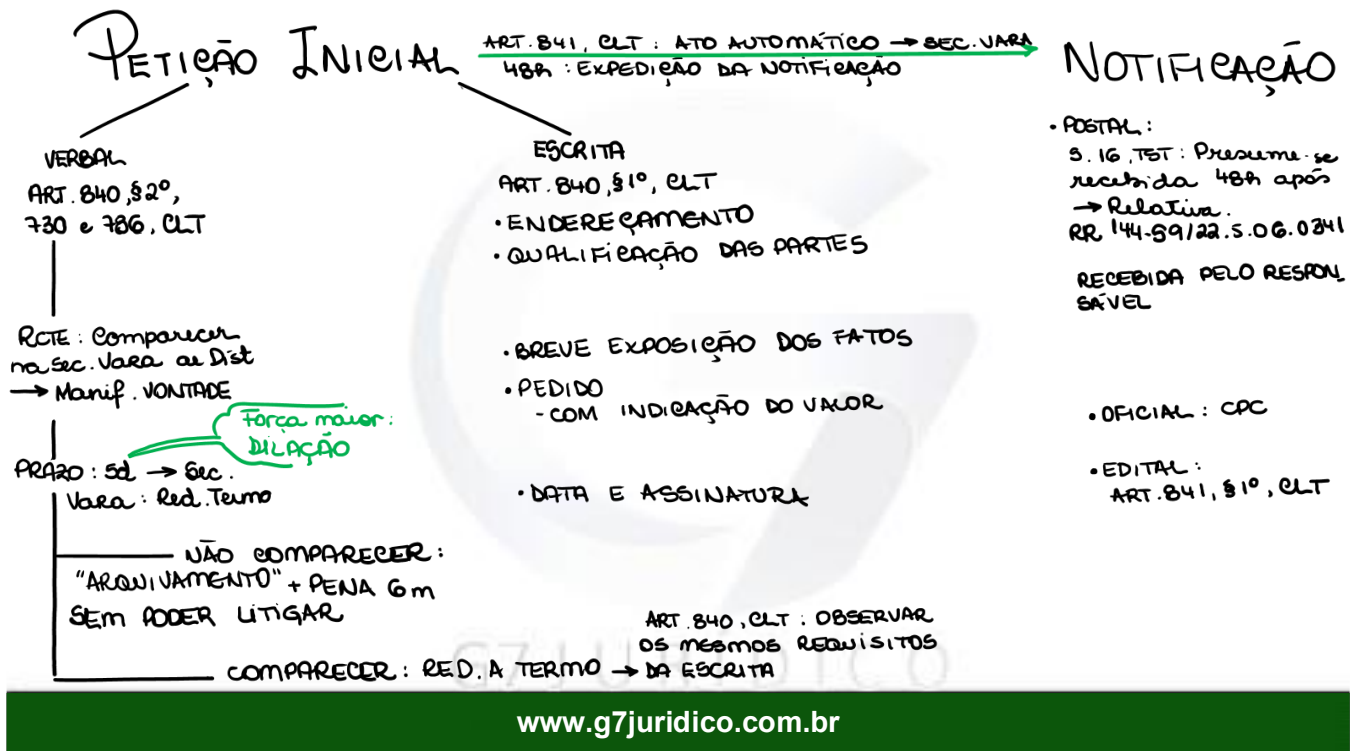
Q Sumaríssimo revogou o sumário? *Tácita*

~~Incompatível.~~



- **RTord:**
 - Procedimento base
 - Mudanças nesse procedimento: procedimento especial
 - o procedimento especial pode ser criado por dois motivos: ordem pública ou particular
 - ordem pública: legislador observa o interesse público (ex. usucapião e inventário) – são obrigatórios
 - particular: visam a parte (ex. valor da causa ditando o rito) – uso facultativo
- **Processo sumário**
 - visava celeridade a partir do valor da causa
- **Procedimento sumaríssimo**
 - causas de até 40 salários
- **Sumário continua existindo**
 - não há incompatibilidade
 - os três procedimentos são harmônicos

- utiliza-se a subsidiariedade



- Processo inicia com a PI
- PI
 - pode ser verbal ou escrita
 - Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

Bloco 3

- PI verbal:
 - art. 840, §2º, art. 731 e 786 da CLT
 - Art. 731 - Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.
 - Art. 786 - A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo.

Parágrafo único - Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no art. 731.

- art. 840 - § 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1o deste artigo.

- obs. arquivamento para a CLT será extinção do processo sem resolução de mérito

- perempção trabalhista ou temporária: 6 meses sem poder litigar

- cumprida essa pena da perempção: poderá ingressar novamente com RT verbal ou escrita (já que foi extinção sem resolução de mérito)

- redução a termo: obedece aos requisitos da RT escrita

Petição Inicial

(A) "Arquivamento" → "extinção sem resolução do mérito"

(B) Pena de 6 meses → Perempção Trabalhista ou Temporária
Recepção pela CF/88?

(M) Ada: Houve recepção → CF: direito de ação
≠ direito de abuso

(m) Direito investido → não houve recepção

(C) Cumprida a penalidade → pode acionar (verbal ou escrito)

(D) É necessária fundamentação jurídica?

Trad (M) : NÃO É NECESSÁRIA?

Formação
da causa
de pedir

Teoria a individuação da CP
fundamentação F ou D

Teoria da substanciada da CP
fundamentação F E D

Obs
alteração
do §1º em 2017
→ silêncio
eloquente

CLT : informalidade, simplicidade e
jus postulandi → Regra própria :
ART. 840, §1º → Individuação
ART. 319, CPC : não se aplica ao DPT

Obs
JARP: princípio da impossibilidade
de inépcia

www.g7juridico.com.br

Mod (m) : é necessária fundamentação jurídica.

→ CPC é posterior : §1º foi alterado
pela L. 13467/17

→ Complexidade das relações atuais

(E) Deve ser líquida?

RTOrd : NÃO!

IN 41/18 : indicação do valor aproximado,
sob pena de extinção do pedido

Obs
IN 39/16 : Aplica-se ao DPT o art. 292, V, CPC → DEVER
da parte indicar o valor para o dano moral.
ART. 292, §3º, CPC : Correção do valor da causa de ofício.

www.g7juridico.com.br

Ⓕ Requerimento de provas?

NÃO! ARTS. 825 e 845, CbT

Ⓖ Menção à audiência de conciliação.

IN 39/16: art. 334, CPC → Incompatível.

Ⓗ Opção pelo juízo 100% digital.

AUDIÊNCIA

Ⓐ Interstício mínimo: NÃO é prazo de defesa!

PRazo DE DEFESA: 1ª aud. após a not. do rdo.

www.g7juridico.com.br

Ⓑ OJ 245 SDJ 1: Tolerância NÃO se estende às partes.

www.g7juridico.com.br

- Pl escrita

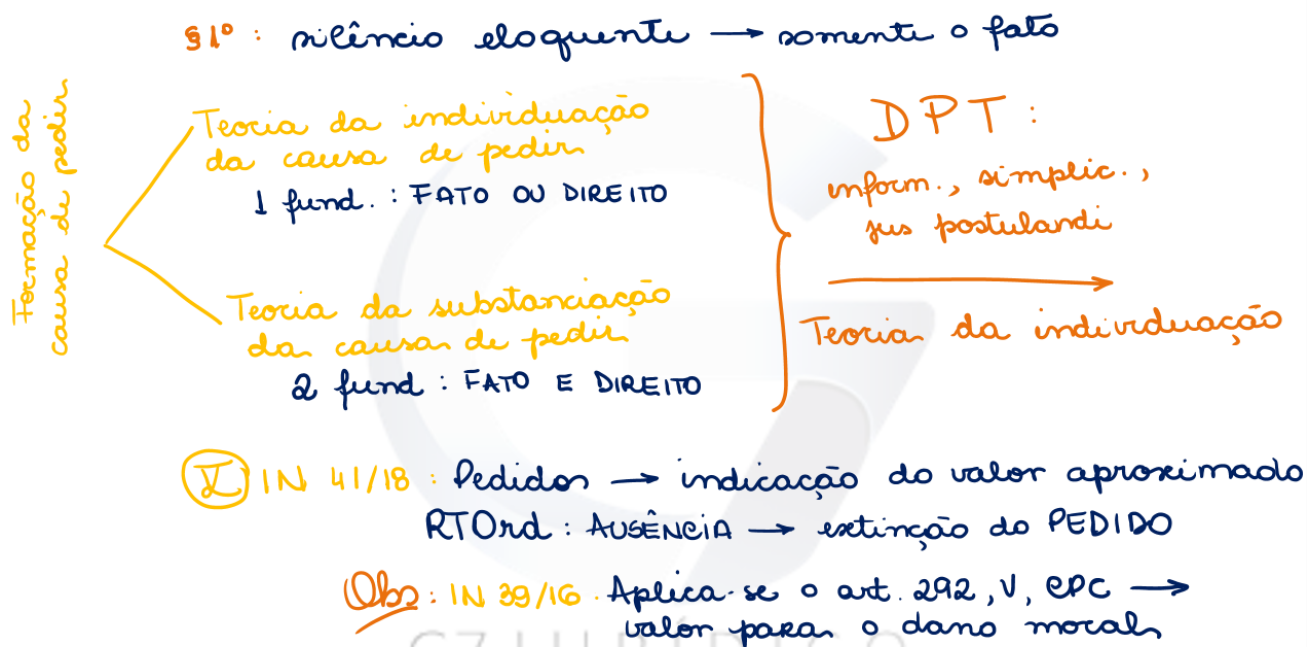
- art. 840 § 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

- Requisitos:

- Endereçamento
- Qualificação das partes
- Breve exposição dos fatos
 - ➔ Não é necessária a fundamentação jurídica
 - ➔ Silêncio eloquente por parte do §1º
 - ➔ Causa de pedir: somente o fato
 - ➔ Teorias da causa de pedir: teoria da individuação da causa de pedir (opção legislativa sobre ter fato OU direito); teoria da substanciação da causa de pedir (fato E direito)
 - ➔ CLT adota a teoria da individuação – princípio da informalidade e simplicidade; regra do jus postulandi (art. 319 do CPC não se aplica ao DPT) (alteração do art. 840 ,§1º da CLT é posterior ao CPC e o legislador se manteve silente)
 - ➔ Pode ter inépcia pelo fato, mas não pela causa de pedir jurídica

Bloco 4

- Pedido: indicação do valor
 - ➔ IN 41/18 – pedidos podem indicar o valor aproximado
 - ➔ RT ordinário: ausência de valor do pedido implica em extinção do pedido
 - ➔ IN 39/16: aplica-se ao processo do trabalho o art. 292, V do CPC – parte deve indicar o valor para o dano moral; aplica-se o art. 292, §3º do CPC que permite a correção de ofício do valor da causa
- Data e assinatura
- Não é necessário requerimento de provas (art. 825 e 845 da CLT)
- Não é necessário falar de audiência de conciliação (IN 39/16: não se aplica o art. 334 do CPC)
- Parte pode optar pelo juízo 100% digital



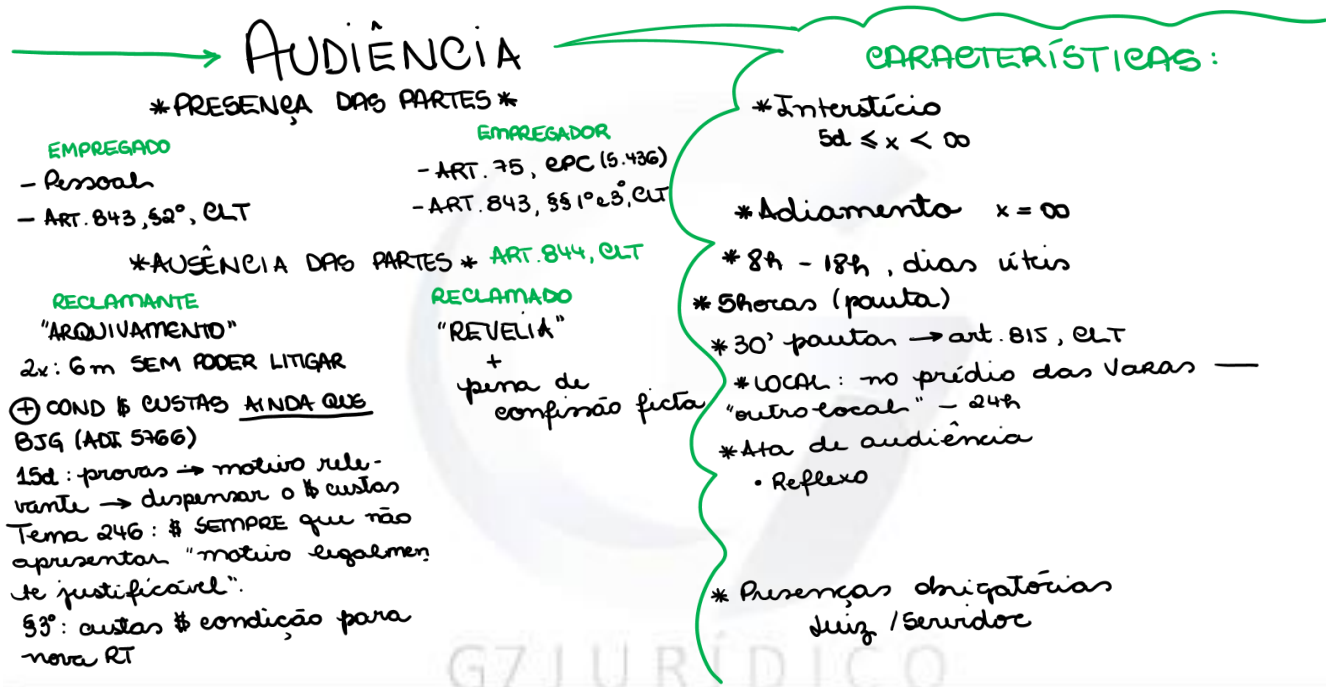
ⓧ Não é necessário requerimento de provas.
ARTS. 825 e 845, CLT

ⓧ Não é necessário falar de audiência de conciliação.

IN 39/16 : Não se aplica art. 334, CPC

- Art. 841: notificação
 - ciência do processo contra si e intima para comparecimento em audiência
 - 48 horas

- postal: recebida por qualquer preposto ou pessoa responsável pelo recebimento de correspondência (§ 16 do TST – presunção, relativa, de recebimento 48 horas após postagem)
- oficial de justiça: CPC
- edital: art. 841, §1º da CLT
- Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.
- § 1º - A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.
- § 2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.
- § 3º - Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.



www.g7juridico.com.br

- Características:
 - Interstício: observar o mínimo de 5 dias e sem máximo
 - trata-se do prazo mínimo para o réu se organizar

→ não é o prazo de defesa: o prazo de defesa é a primeira audiência após a notificação

- adiamento: segue a liberdade de pauta da vara

- ocorrerá entre 8 – 18 horas de dias úteis

- local: prédio das varas

→ outro local: 24 horas

- tolerância de 30 minutos (ausência/não comparecimento) apenas para o juiz

- ata de audiência: no rito ordinário deve ser reflexo de todos os acontecimentos de audiência

- presença obrigatória em audiência: juiz + secretário de audiência (ou seja, ocorre com ou sem parte)

Bloco 5

- Presença das partes em audiência

- empregado:

→ pessoalmente;

→ art. 843, §2º doença ou outro motivo poderoso, o empregado pode enviar o sindicato ou colega de profissão para, exclusivamente, justificar a ausência em audiência (não pode falar em nome do empregado)

- empregador

→ art. 75 do CPC

→ obs. atente-se que o único chefe do Poder Executivo que representa em audiência é o prefeito

→ súmula 436 TST – não precisa juntar procuração – basta indicar o número da OAB e indicar o cargo

→ art. 843, §1º - sócios, gerentes ou prepostos

→ preposto fala em nome do empregador (tem que ter conhecimento dos fatos, mas não precisa ser empregado)

- Ausência das partes (art. 844 da CLT)

- autor e réu na ação trabalhista (não interessa a posição no contrato de trabalho, mas sim a posição na demanda)

- ausente o reclamante: arquivamento + condenação em custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita
 - se o reclamante der causa 2x ao arquivamento acima: pena de 6 meses sem poder litigar (mesma RT)
 - note que são duas diferenças com a pena de arquivamento anteriormente estudada: no primeiro caso, a pena abrange litigar na justiça do trabalho e basta um único arquivamento; já aqui, a pena abrange a mesma RT e precisa dar causa para dois arquivamentos
 - existindo um 3º arquivamento: três entendimentos: nenhuma penalidade; perempção cível; e a majoritária que entende como múltiplos arquivamentos quando a lei fala em 2º arquivamento → ou seja, a partir do 2º, qualquer arquivamento que ocorra terá a pena de 6 meses acima
 - art., 11, §3º da CLT – interrompe a prescrição apenas uma vez e quanto aos pedidos idênticos; volta a correr com o arquivamento (entre o ajuizamento da ação e o arquivamento não corre prescrição, pois a pretensão está sendo exercida)
 - o pagamento das custas é condição para nova RT
 - prazo de 15 dias para que a parte comprove o motivo relevante da ausência – se houver reconhecimento desse motivo, a parte é liberada do pagamento, mas o processo segue arquivado
 - obs. Tema 246: exige o pagamento sempre que não apresentar motivo legalmente justificável
- ausente o reclamado: revelia e aplicação da pena de confissão ficta sobre a matéria de fato

AUDIÊNCIA

- ① OJ 245, SOJ 1: tolerância apenas para o juiz
- ② 2x arquivamento: pena 6m s/ poder litigar (mesma RT)
- 3º arquivamento
 - nenhuma penalidade
 - perempção
 - "múltiplos"
- ③ ART. 11, § 3º, CLT → interrompe a prescrição 1 vez pedidos idênticos

G7 JURÍDICO